

Les finances publiques d'État : la souveraineté financière, la gouvernance des ressources et l'impératif de performance au Sénégal

Introduction générale

Le droit des finances publiques d'État se définit comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent l'autorisation, la mobilisation, la gestion, l'exécution et le contrôle des ressources financières et des charges de l'État. Branche maîtresse du droit public financier, cette discipline constitue l'instrument régalién par excellence de traduction matérielle des politiques économiques, des choix sociaux et des missions de souveraineté d'une nation. L'action financière de l'État repose sur une asymétrie juridique inhérente aux prérogatives de puissance publique : par le biais du consentement à l'impôt, le citoyen est contraint de céder une part de sa richesse sans contrepartie directe ni immédiate pour financer les charges communes de la collectivité. Ce droit se distingue des finances privées par sa finalité exclusive d'intérêt général, l'absence constitutionnelle de recherche de profit et la mise en œuvre d'un cadre normatif d'une rigidité exceptionnelle, destiné à sanctuariser les deniers publics et à garantir la transparence républicaine. Historiquement, le droit des finances publiques d'État est passé d'une vision purement neutre et comptable, propre à l'État-gendarme du dix-neuvième siècle, à une conception interventionniste et interventionnelle, faisant du budget le moteur du développement économique et social dans les nations contemporaines.

L'évolution de l'architecture financière publique au Sénégal est marquée par une profonde mutation de sa philosophie gestionnaire, formalisée par la transition d'un modèle bureaucratique de moyens vers un modèle managérial de performance. Au lendemain de l'indépendance de 1960, le Sénégal a adopté un système financier fortement inspiré du droit public français et de l'ordonnance française du 2 janvier 1959, caractérisé par une logique comptable de stricte reconduction des enveloppes budgétaires par ministère, sans évaluation de l'impact réel des fonds consommés sur le bien-être des populations. Le véritable grand tournant contemporain s'est opéré sous l'impulsion de l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine à travers les directives du cadre harmonisé des finances publiques de 2009. Transposé en droit sénégalais par la loi organique relative aux lois de finances et la loi portant Code de transparence des finances publiques, ce nouveau cadre est entré pleinement en vigueur le premier janvier 2020. Il introduit de manière révolutionnaire la gestion axée sur les résultats, la pluriannualité budgétaire, la déconcentration du pouvoir d'ordonnancement et la comptabilité patrimoniale d'exercice, bouleversant les rapports séculaires entre les acteurs financiers de l'appareil étatique.

Sur le plan doctrinal et de la pratique institutionnelle, la thématique des finances de l'État est le théâtre de tensions chroniques entre les prérogatives managériales de l'exécutif, le pouvoir d'autorisation du Parlement et l'exigence de reddition des comptes portée par les juridictions financières. La doctrine publiciste sénégalaise s'est intensément penchée sur la notion de sincérité budgétaire et sur l'impact de la transition fiscale, qui exige de substituer progressivement les impôts intérieurs aux droits de douane de porte dans le cadre de l'intégration régionale et continentale. La controverse majeure réside dans le niveau d'effectivité de la transparence et de la discipline financière, régulièrement interrogé par les rapports publics de la Cour des comptes qui mettent en lumière des dérives de gestion, des dépassements de crédits ou un recours excessif à des procédures dérogatoires d'urgence. L'arbitrage des finances publiques impose ainsi de concilier

la flexibilité nécessaire à la réalisation des grands projets d'infrastructure du Plan Sénégal Émergent et la rigueur indispensable au respect des critères de convergence communautaires, évitant ainsi le piège systémique du surendettement.

L'analyse des finances publiques de l'État requiert une approche tridimensionnelle embrassant le cadre constitutionnel et les principes budgétaires rénovés, les procédures techniques d'exécution par les ordonnateurs et les comptables, ainsi que l'architecture pluridimensionnelle des contrôles administratifs, politiques et juridictionnels. Dès lors, comment la modernisation du cadre des finances publiques au Sénégal parvient-elle à instaurer une gouvernance financière transparente, performante et souveraine tout en préservant les mécanismes de sécurité juridique indispensables à la protection des deniers de l'État ? Pour répondre à cette problématique, il conviendra d'examiner dans un premier temps les principes fondamentaux et les mutations contemporaines des lois de finances. Puis, nous analyserons les opérations techniques d'exécution des ressources et des charges publiques. Enfin, nous étudierons l'architecture des contrôles financiers et le rôle de la Cour des comptes.

Partie I : Les principes fondamentaux et les mutations contemporaines des lois de finances au Sénégal

A. Les principes budgétaires classiques et leurs aménagements techniques face à la pluriannualité

Le droit des finances publiques de l'État est historiquement structuré par quatre principes traditionnels de valeur constitutionnelle qui visent à garantir la clarté de l'autorisation parlementaire et la discipline budgétaire du pouvoir exécutif. Le principe d'annualité budgétaire impose que le budget soit préparé, voté et exécuté pour une durée d'un an, coïncidant avec l'année civile, du premier janvier au trente et un décembre. Ce principe traditionnel est aujourd'hui profondément assoupli par la distinction technique entre les autorisations d'engagement, qui permettent d'engager des investissements lourds sur plusieurs années, et les crédits de paiement, qui restent strictement limités à l'exercice annuel pour le déblocage des fonds. Le principe d'unité exige que toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État soient retracées dans un document unique, la loi de finances, bien que des structures de souplesse technique comme les budgets annexes ou les Comptes Spéciaux du Trésor soient admises par la loi organique pour répondre aux besoins de continuité de certains services publics spécifiques.

Le principe d'universalité budgétaire fait obstacle à l'anarchie comptable en imposant deux règles fondamentales. La première est la règle du produit brut, qui interdit la compensation entre les recettes et les dépenses, chaque prélèvement devant être comptabilisé de manière brute sans contraction. La seconde est la règle de la non-affectation des recettes, qui proscriit l'affectation d'une recette particulière à une charge spécifique, l'ensemble des ressources formant une masse commune pour couvrir l'ensemble des charges de l'État, sauf dérogations expresses liées aux fonds de concours. Enfin, le principe de spécialité des crédits interdit à l'administration d'utiliser globalement les fonds accordés par le Parlement. Sous l'ancien système de gestion, la spécialité s'exerçait de manière rigide par ministère et par chapitre comptable. Sous le régime moderne issu de la loi organique de 2011, la spécialité des crédits s'opère désormais par programme, le programme constituant la nouvelle unité de vote et de spécialisation des dotations budgétaires de l'État, ce qui confère aux gestionnaires une liberté d'action inédite au sein d'une même enveloppe.

B. La révolution du budget de programme et les nouveaux principes de performance et de sincérité

L'entrée en vigueur intégrale du nouveau cadre harmonisé de l'UEMOA a profondément renouvelé la théorie générale des finances publiques sénégalaises en érigeant la performance et la

transparence au rang de dogmes juridiques. Le programme est défini par la doctrine financière comme un ensemble de crédits concourant à la réalisation d'une mission publique homogène, placé sous la responsabilité d'un haut fonctionnaire qualifié de responsable de programme. À chaque programme sont associés des objectifs précis et des indicateurs de performance chiffrés, mesurés chaque année dans des Projets Annuels de Performance annexés au projet de loi de finances. Ce mécanisme permet de substituer à la logique traditionnelle de conformité des moyens une logique de responsabilité des résultats, transformant la culture de l'administration publique.

Parallèlement, la loi organique relative aux lois de finances a consacré le principe de sincérité budgétaire, directement inspiré des jurisprudences constitutionnelles modernes. Ce principe impose que les hypothèses économiques, les taux de croissance et les prévisions de recettes fiscales sur lesquels repose la loi de finances soient réalistes, établis de bonne foi et exempts de toute surévaluation artificielle destinée à masquer l'importance réelle du déficit public ou des engagements financiers de l'État. La programmation financière s'inscrit désormais dans une trajectoire pluriannuelle obligatoire à travers l'élaboration du Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle couvrant une période glissante de trois ans, qui permet d'aligner les choix d'investissements nationaux sur les exigences macroéconomiques régionales de stabilité financière et d'éviter les ruptures brutales de financement.

Partie II : Les opérations techniques d'exécution des ressources et des charges de l'État

A. La phase de préparation gouvernementale et la procédure rationalisée d'adoption parlementaire

La préparation des lois de finances relève de la compétence exclusive et discrétionnaire du pouvoir exécutif, illustrant la prééminence du gouvernement dans la conduite de la politique financière de la nation. Cette phase préparatoire débute dès le premier trimestre de l'année par l'envoi de la lettre de cadrage présidentielle fixant les plafonds d'enveloppes et les priorités nationales du Plan Sénégal Émergent. Au cours du deuxième trimestre, un Débat d'Orientation Budgétaire obligatoire est organisé à l'Assemblée nationale, permettant aux députés d'analyser la trajectoire des finances publiques et d'infléchir les choix du gouvernement avant la finalisation du texte. Le projet de loi de finances de l'année doit être impérativement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le quinze octobre de l'année qui précède celle de son exécution, enclenchant le compte à rebours de l'autorisation parlementaire.

L'adoption du budget de l'État obéit à une procédure législative hautement rationalisée par la Constitution afin d'éviter toute paralysie des services publics ou blocage des institutions.

L'Assemblée nationale dispose d'un délai strict, préfixe et constitutionnel de soixante jours pour examiner et voter le projet de loi de finances. La Commission des finances examine obligatoirement en premier lieu les dispositions de la première partie relatives aux recettes et à l'équilibre général, le vote de cette partie étant une condition de recevabilité juridique absolue avant l'examen et le vote de la seconde partie dédiée aux dépenses par programme. Si le Parlement ne parvient pas à adopter le budget dans le délai de soixante jours, le Président de la République est constitutionnellement autorisé à établir le budget par décret sur la base des crédits de l'exercice précédent par le mécanisme des douzièmes provisoires, garantissant que l'État ne se retrouve jamais en situation de cessation de paiement.

B. L'exécution matérielle du budget : la déconcentration de l'ordonnancement et le contrôle des comptes

L'exécution technique des finances de l'État est gouvernée par le principe cardinal de la séparation des ordonnateurs et des comptables, une règle d'incompatibilité absolue qui postule que les fonctions d'ordonnateur, qui décide de l'opération financière, et de comptable public, qui manie les fonds, ne peuvent jamais être exercées par la même personne. La grande innovation du budget de programme au Sénégal réside dans la déconcentration du pouvoir d'ordonnancement. Le ministre chargé des Finances a perdu son monopole historique d'ordonnateur unique du budget de l'État. Désormais, chaque ministre sectoriel et chaque président d'institution constitutionnelle est l'ordonnateur principal des crédits alloués à ses programmes, renforçant leur autonomie de gestion et leur responsabilité directe dans l'utilisation des deniers publics.

La chaîne d'exécution des dépenses comprend quatre phases distinctes qui lient l'ordonnateur au comptable. L'engagement est l'acte juridique par lequel l'ordonnateur crée une obligation de nature à engendrer une charge financière pour l'État. La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à calculer le montant exact de la dépense sur la base du principe du service fait, interdisant tout paiement par avance. L'ordonnancement est l'ordre écrit donné par l'ordonnateur au comptable de payer la créance à travers l'émission d'un mandat. Enfin, le paiement constitue la phase comptable exclusive du comptable public. Le comptable du Trésor exerce un contrôle de régularité obligatoire et exhaustif portant sur la disponibilité des crédits, la bonne imputation, la validité des pièces justificatives et le caractère libératoire du règlement. Il suspend le paiement en cas d'anomalie et ne cède que face à une procédure formelle de réquisition écrite qui transfère la responsabilité civile et pénale sur l'ordonnateur.

Partie III : L'architecture des contrôles financiers et le rôle supérieur de la Cour des comptes

A. Les contrôles administratifs internes et le contrôle de légitimité politique par le Parlement

Pour sécuriser l'utilisation de l'argent public et prévenir les risques de mauvaise gestion, le droit des finances de l'État organise un réseau dense de contrôles administratifs internes rattachés au pouvoir exécutif. En amont de l'engagement de la dépense, le Contrôleur budgétaire, placé auprès de chaque ministère sectoriel par le ministère des Finances, exerce un contrôle de régularité obligatoire sur la disponibilité des crédits et la viabilité financière de l'opération, matérialisant un premier filtre de sécurité. En aval, l'Inspection Générale d'État et l'Inspection Générale des Finances disposent de prérogatives d'investigation très étendues pour mener des missions d'audit de conformité et des évaluations de performance, transmettant leurs rapports directement aux plus hautes autorités de l'État pour l'enclenchement de poursuites disciplinaires ou pénales en cas de manquements avérés.

Le contrôle politique est dévolu de manière exclusive à l'Assemblée nationale, chargée de vérifier que le gouvernement a respecté de manière scrupuleuse les autorisations budgétaires accordées. Ce contrôle s'exerce en cours d'année par le biais de questions orales, d'auditions des responsables de programme sur les Rapports Annuels de Performance ou de commissions d'enquête parlementaires. Il culmine a posteriori avec le vote obligatoire de la loi de règlement. La loi de règlement est l'acte législatif qui constate le montant définitif des recettes perçues et des dépenses exécutées au cours d'un exercice clos. La loi organique relative aux lois de finances a instauré le principe du chaînage vertueux, qui interdit à l'Assemblée nationale d'examiner et de voter le projet de loi de finances de l'année à venir tant que le projet de loi de règlement de l'année précédente n'a pas été adopté, restaurant ainsi la plénitude du pouvoir financier du Parlement face à l'exécutif.

B. Le contrôle juridictionnel supérieur de la Cour des comptes : débet, discipline financière et rapports publics

La Cour des comptes, érigée au rang de juridiction constitutionnelle supérieure par les réformes de 1999 et régie par sa loi organique de 2012, constitue le garant suprême de la régularité et de la probité des finances de l'État au Sénégal. Elle exerce une triple mission juridictionnelle, répressive et d'assistance, ses magistrats bénéficiant du statut protecteur de l'immovibilité pour garantir leur totale impartialité. Sa mission juridictionnelle classique réside dans le jugement des comptes des comptables publics du Trésor. Si la Cour constate un déficit de caisse ou une dépense irrégulière payée sans pièce justificative valable, elle rend un arrêt de débet, condamnant le comptable public à rembourser le montant du préjudice sur ses deniers personnels et son patrimoine propre, matérialisant la sévérité du droit comptable public.

Sa mission répressive s'exerce à l'égard des ordonnateurs et des administrateurs de crédits à travers sa Chambre de discipline financière. Cette chambre spéciale juge et sanctionne les hauts fonctionnaires, les directeurs d'agences d'exécution ou les administrateurs publics qui ont enfreint les règles d'exécution financière, notamment par des dépassements de crédits ou le non-respect délibéré du Code des marchés publics, en leur infligeant des amendes pécuniaires substantielles. Enfin, la Cour exerce une mission d'assistance constitutionnelle envers le Parlement et le Gouvernement en certifiant la sincérité des comptes de l'État et en publiant son Rapport Public Général. Ce document exhaustif met en lumière de manière factuelle et brute les cas de mauvaise gestion, de gaspillage ou de détournement, constituant l'outil majeur de transparence démocratique, de liberté de l'information financière et de salubrité publique au Sénégal.

Conclusion générale

Le droit des finances publiques d'État au Sénégal s'impose comme une discipline rigoureuse et en constante mutation, ayant réussi sa transition vers les standards modernes de la gestion axée sur les résultats, de la transparence budgétaire et de la comptabilisation patrimoniale. À travers la mise en œuvre des réformes du budget de programme portées par l'UEMOA, l'État s'est doté d'un cadre d'autorisation et d'exécution performant, capable d'aligner la mobilisation des ressources intérieures sur des objectifs de développement nationaux quantifiables, tout en renforçant les droits de contrôle du Parlement et les pouvoirs de sanction de la Cour des comptes. L'autonomie de ces règles financières garantit que l'exercice de la souveraineté budgétaire s'accompagne d'une protection millimétrée des deniers des citoyens.

Malgré ces avancées textuelles incontestables, la gouvernance des finances de l'État reste confrontée à des défis structurels majeurs qui en altèrent la portée pratique au quotidien. L'appropriation de la culture de la performance demeure hétérogène au sein des ministères sectoriels, souvent freinée par l'insuffisance des systèmes d'information comptable intégrés et par la complexité technique de l'évaluation quantitative des politiques publiques. De surcroît, la persistance de pratiques dérogatoires d'urgence lors de l'exécution des dépenses et le décalage temporel entre la publication des rapports d'alerte des corps de contrôle et le déclenchement effectif de sanctions judiciaires ou disciplinaires affaiblissent parfois la portée dissuasive du système répressif, alimentant les débats doctrinaux sur l'effectivité de la reddition des comptes.

L'avenir des finances publiques au Sénégal dépendra d'une volonté politique résolue de parfaire l'indépendance des institutions de contrôle et de consolider la discipline budgétaire face aux chocs extérieurs. Cela exige l'octroi d'une autonomie financière totale et réelle à la Cour des comptes, l'extension des compétences de la Chambre de discipline financière aux autorités ministérielles afin de mettre fin à une asymétrie de responsabilité juridico-politique contestée, et une transparence accrue dans la trajectoire de la dette publique pour éviter le piège de l'asphyxie financière. C'est en transformant les réformes textuelles en réflexes managériaux quotidiens et en

garantissant un suivi judiciaire systématique des manquements constatés que le Sénégal parviendra à concilier son besoin impérieux de développement d'infrastructures avec la préservation durable de sa souveraineté financière et de son modèle républicain.